

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2024.

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (21/09/2024) às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), em segunda chamada, no salão de festas do Condomínio denominado Espaço Flamboyant, conforme Edital de Convocação anexo reuniram-se os condôminos do Condomínio Residencial Village Thermas das Caldas, inscrito no CNPJ de nº. 03.699.672/0001-25, devidamente convocados conforme preceitua a Convenção, assinando a lista de presença de que faz parte integrante desta ata, sendo conferida a lista de inadimplentes pelos integrantes da mesa, bem como recolhidas as procurações apresentadas. Em seguida, o advogado contratado pelo condomínio, Tiago Andrade Moreira, por sugestão de alguns presentes indicou para presidir a assembleia o Sr. FABRICIO DUARTE DE SOUSA, (Presidente do SINDJUSTIÇA - Etapa Azaléias, Casas 101-113), candidatando-se também o condômino Sr. JOAO VIEIRA NETO (Etapa Orquideas, casa 36 e 57), bem como o Sr. CASSIMILDO FERREIRA DIAS, representando por procuração o proprietário do imóvel da Etapa Pitangueiras, casa 37. O Sr Cassimildo Ferreira Dias, por não ser o proprietário, foi impugnado de se candidatar à presidente da AGE, o que registrou PROTESTO. Passado a escolha do presidente pelos presentes, o Sr. Fabricio Duarte de Sousa foi escolhido pela maioria dos presentes. Depois de feitas algumas considerações sobre o curso dos trabalhos, o Presidente escolheu à mim, ElaineCristina Sodré de Melo, proprietária da casa nº 32 (Etapa Bougainville), como secretária para redigir a ata da assembleia e auxiliar nos trabalhos. Dr Tiago Moreira, jurídico do condomínio, fez a leitura do edital da assembleia, com a seguinte deliberação: **1. Apreciação e Deliberação para REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DA CONVENÇÃO – retificação e deliberação sobre o total de unidades, de 549 para 557; 2. Apreciação e Deliberação para TERCEIRIZAÇÃO DA SEGURANÇA; 3. Eleição de Conselheiro Fiscal Titular e Suplente; 4. Eleição de Conselheiro Administrativo da Etapa Bougainville (Titular e Suplente); 5. Apreciação e Deliberação para REFORMA DA PORTARIA PRINCIAL (sem taxa extra); 6. Apreciação e Deliberação para CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSÍNDICO; 7. Apreciação e Deliberação para ALTERAÇÃO DA FORMA DO CONSELHO PARA OS MOLDES DO ART. 23, DA LEI 4.591/64; 8. Apreciação e Deliberação para PROIBIÇÃO DA LOCAÇÃO DE TEMPORADA (Precedente do STJ); 9. Apreciaçãoe Deliberação para SOLUÇÃO E CUIDADOS COM ANIMAIS NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO (por requerimento de vários condôminos).** A Síndica pediu a palavra para requerer a inversão de pauta, iniciando-se pelos itens 3 e 4, em razão de alguns condôminos com idade mais avançadas e que não poderiam permanecer até o final, o que foi aceito por unanimidade pelos presentes. Nesse momento, de forma equivocada, a condômina BEL, esposa do Sr. Gilberto de Castro (Etapa Bougainville, casa 16), depositou na urna sua cédula de votação, sendo de imediato comunicado a todos os presentes do ocorrido. Após apresentação dos candidatos aos cargos de conselheiro fiscal e administrativo, o item **3. Eleição de Conselheiro Fiscal Titular e Suplente e 4. Eleição de Conselheiro Administrativo da Etapa Bougainville (Titular e Suplente)** teve início às 15h20min. O presidente passa a apresentação do item **1. Apreciação e Deliberação para REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DA CONVENÇÃO – retificação e deliberação sobre o total de unidades, de 549 para 557**, passando a palavra ao Dr Tiago que traz os esclarecimentos sobre o assunto, informando que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em ação judicial, convalidou a Convenção e fez uma explanação sobre a situação dos 549 lotes. Informou que a última exigência feita pelo Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas, em 2023, foi para que realizasse a adequação necessária, pois dos documentos arquivados naquele tabelionato consta 557 lotes. Da diferença do número de lotes entre o registro no cartório que consta na incorporação para o número de fato existente, está em nome

Assinatura do Presidente, Secretário e demais interessados:

ELAINE CRISTINA
SODRE DE
MELO:48703982220

Assinado de forma digital
por ELAINE CRISTINA SODRE
DE MELO:48703982220
Dados: 2024.10.28 19:47:57
+03'00'



FABRICIO DUARTE DE
SOUSA:64826422172
2024.10.29 14:41:22
+03'00'

da construtora Serra de Caldas, a qual se recusa a custear essa despesa de regularização por entender que seja uma responsabilidade do condomínio. O Cartório por sua vez, exige para regularização, um novo projeto da área total, o que afetará a fração ideal de cada imóvel existente no condomínio. Dr Tiago então expõe a proposta da administração do Condomínio: 1) Corrigir o erro material na Carta de Convenção ou 2) Efetuar as retificações necessárias no registro cartorário do memorial de incorporação do Condomínio. O Presidente abre para perguntas. Sr. Tulio (BO 109) questiona: caso altere o estatuto, os lotes serão incorporados ao condomínio. Quem vai arcar com a despesa referente a esse IPTU? A administração informa que primeiro terá que ser apurado o custo dessa alteração e em uma nova assembleia decidir o que fazer. O Presidente pede para ouvir da administração se já há uma destinação para os lotes. Sr Cassemildo (PI 37) faz observação que para alteração da convenção, que hoje consta 549 unidades, será necessário 2/3 dos condôminos para alterar. Sr Cleusa (ORQ 21) sustenta que alteração será benéfica pois os lotes irão valorizar. Dr Tiago responde aos questionamentos e explica que trata-se apenas de um erro material, não havendo em se falar em aprovação de nova convenção. Sr. Joao Vieira (ORQ 36) discorda. O Presidente esclarece que se houvesse a necessidade de alteração da convenção, o cartório não aceitaria apenas como correção de erro material. Sr. William (BO 46) sustenta que a opção não irá resolver o problema, mas tão somente maquiar uma situação que se arrasta por décadas, pois não tem mais como essas áreas comuns virarem lotes novamente. Sr Joao Vieira (ORQ 37) fez algumas observações em relação ao item 2. Sr Jeová (BO 07) informa que tem protocolado na administração vários questionamentos, como por exemplo: como ficará o fluxo das águas, para onde e como serão escoadas; o condomínio tem 37 árvores que precisam de licenciamento ambiental e não concorda em mexer nas ruas. O Presidente pede propostas aos condôminos e ressalta que em razão da complexidade do tema não haveria condições de mais discussões nesta AGE e que os condôminos poderiam buscar soluções e então seria realizado nova AGE para deliberação. Sra Mayra (BO 74) questiona se há uma previsão de gastos para esse novo projeto com as ruas já existentes. Sr Caixeta (JAC) questiona o custo para corrigir o erro material e sugere a criação de um grupo de condôminos para acompanhar essa alteração. Dr Tiago explica mais uma vez da necessidade de retificar o erro material. Sra Mayra (BO 74) sugere a retificação e após ajuizar ação de regresso contra a Serra de Caldas. Dr Tiago informa que o custo gira em torno de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), e de forma simples só o registro sem alteração, custaria cerca de R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais). O Presidente questiona se é possível alterar o registro e depois ajuizar ação de regresso contra Serra de Caldas e Dr Tiago esclarece que o risco da ação seria grande quanto à sucumbência, em razão da prescrição, além do que, a Serra de Caldas pode ajuizar ação contra o Condomínio para cobrar os IPTUs dos lotes que estão em debate. A síndica explica que tem reunido esforços para essa regularização, mas tem esbarrado no alto custo e que nesse momento o condomínio não dispõe de condições financeiras para arcar com esses custos. Sr Sebastião (BO 11) questiona se o Serra de Caldas irá doar os lotes para o Condomínio. Sr Aluizo (GAR 51), sugere que o jurídico encontre outros meios que sejam mais viáveis ao condomínio. O Presidente coloca em votação as opções: 1) Alterar o registro no cartório para como está na convenção com 549 unidades; 2) Manter como está no cartório com 557 unidades e corrigir a convenção; 3) Criar uma comissão de condôminos para que apresente estudos e orçamento a ser aprovado em nova AGE; 4) Que o Conselho Administrativo atue no estudo do tema com a participação aberta aos condôminos interessados em contribuir e apresentar em até 90 dias a conclusão desses trabalhos. Sr João Vieira (ORQ 37) registra PROTESTO. Votação: Item 1 com 02 votos; Item 02 com 42 votos; Item 03 - Caixeta retirou a sugestão; Item 04 com 51 votos, sendo então a proposta aprovada. O Presidente passa ao item 2. **Apreciação e Deliberação para TERCEIRIZAÇÃO DA SEGURANÇA.** Sra Deyse (BO 84) fez observações sobre a questão de se fazer um levantamento de custos entre os gastos atuais com pessoal da

segurança e a contratação de uma empresa terceirizada e ser levada a posterior aprovação em assembleia. Sr Aluizio (GAR 51), sugere que sejam levantados custos, bem como, ressalta a importância de interfone nas residências; Sr Cassemildo (PI 37) ressalta a importância da segurança, mas que não se pode dar um aval em branco para contratação, que os orçamentos devem ser apresentados em assembleia para apreciação e votação; Sr Sebastião (BO 11) sugere apresentação de propostas para discussão; Sr Jurandir (Pitangueiras) sugere a apresentação de orçamentos para deliberação; Sr Rogerio Caixeta faz algumas observações sobre a importância e necessidade da segurança; Dr Tiago expõe as vantagens e desvantagens de uma contratação de terceirizada. Nesse momento, percebe-se uma discussão entre a Sra Simone (GAR 55) e o Sr. Silas (GAR 37), que foram contidos pelo Presidente desta assembleia e a segurança foi acionada. Não houve pedido de registro por nenhuma das partes à essa mesa. Colocado em votação, foi unânime a manifestação dos presentes para não contratação de empresa terceirizada de segurança. O Presidente passa ao item **5. Apreciação e Deliberação para REFORMA DA PORTARIA PRINCIAL (sem taxa extra)**; Dr Tiago faz apresentação de reforma da portaria utilizando recursos provenientes da cobrança de inadimplência. O Presidente passa a palavra aos presentes. Sr João (BO 103) expõe a necessidade da construção de uma nova portaria, nem que haja um custo maior, uma vez que trata de segurança e cartão de visita do condomínio, sendo que a existente está totalmente ultrapassada e fora dos parâmetros atual de segurança. Sr William (BO 46) ratifica a importância da tecnologia para melhorar a segurança na portaria. Sr Rogério Caixeta se disponibiliza a colaborar com seus conhecimentos quanto às questões tecnológicas para modernizar o condomínio. Havendo inúmeras manifestações que registraram desejo de que a nova portaria prime pela segurança e o uso de tecnologia para o controle de entrada e saída de pessoas no condomínio. Encerradas as participações, o Presidente passa a votação para reforma da portaria, ficando a cargo do Conselho Administrativo a aprovação do orçamento, mesmo que ultrapasse os 40 (quarenta) salários mínimos, utilizando recursos provenientes da cobrança de inadimplência: 1) favoráveis: 70 votos; 2) desfavoráveis: 11 votos. O Presidente passa ao item **6. Apreciação e Deliberação para CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSÍNDICO**; Dr Tiago expõe que em razão da convenção vetar o cargo de subsíndico, para tal deliberação será necessário o quórum exigido de 2/3, o que a presente AGE não possui. O Presidente passa então para o item **7. Apreciação e Deliberação para ALTERAÇÃO DA FORMA DO CONSELHO PARA OS MOLDES DO ART. 23, DA LEI 4.591/64**; Dr Tiago expõe que em razão da convenção dispor sobre o tema, para tal deliberação será necessário o quórum exigido de 2/3, o que a presente AGE não possui. O Presidente passa então para o item **8. Apreciação e Deliberação para PROIBIÇÃO DA LOCAÇÃO DE TEMPORADA (Precedente do STJ)**; Dr Tiago expõe que em razão da convenção dispor sobre o tema, para tal deliberação será necessário o quórum exigido de 2/3, o que a presente AGE não possui. O Presidente passa então para o item **9. Apreciação e Deliberação para SOLUÇÃO E CUIDADOS COM ANIMAIS NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO (por requerimento de vários condôminos)**. Apesar de não exigir quórum, Dr Tiago sugere que os condôminos levem suas sugestões à administração para que, junto aos órgãos responsáveis, possam encontrar soluções viáveis em relação aos animais soltos no interior do condomínio. Sr Rogerio Caixeta expõe que em relação aos animais, existe Lei específica. Sra Angela (ORQ) manifesta sobre a proteção dos animais. Sr. Aluizio (GAR 51) sugere coleira nos animais que possui tutor. Sr. Rogerio Caixeta faz exposição por meio de slide de soluções para os animais soltos. O Presidente apresenta as propostas para votação: Item 1) favoráveis a proposta do Caixeta: 29 votos; Item 2) condomínio fazer controle de entrada e saída de animais e a responsabilização de seus tutores conforme a legislação vigente e ainda com doação à ONG Patinha Feliz uma única vez, através de recursos da inadimplência: 39 votos sendo em seguida deliberado o valor da doação; Opção 1) doação de R\$ 1.000,00 = 14 votos; 2) doação de R\$ 2.000,00 = 13 votos e Opção 3) doação

Rodovia GO 213, Km 2,5, Caldas Novas-GO, CEP:75690-000 - Fone: 64 3453-0644

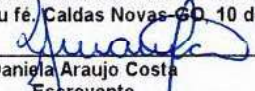
de R\$ 3.000,00 = 21 votos (Três mil reais). Dr Tiago expõe sobre o papel do advogado condominial, após ser novamente desrespeitado pelo Sr Cassemildo, sendo requerido pelo Presidente que lhe seja aplicado a multa disposta na Clausula 46, da Convenção. Em votação para aplicação da multa, 44 votos favoráveis e 09 votos desfavoráveis. A pedido do Presidente desta assembleia registra-se aqui que o comportamento inconveniente, desrespeitoso e que objetiva tão somente tumultuar as assembleias por parte do Sr Cassimildo é algo reiterado, contínuo e rotineiro, fazendo jus a aplicação da multa deliberada nesta Assembleia. A síndica informa que a multa será revertida aos cuidados com os animais. O Presidente solicita 07 voluntários para acompanhar a apuração dos votos (Itens 3 e 4). Indicados: Deyse Magalhães, Aloizio, Tulio e Nadia. Na conferência: Nayra, Elizabeth e Franciele. Apuração dos votos depositados nas urnas: 1) Conselho Fiscal: **Jair (82 votos), João Vieira (48 votos)**. 2) Conselho Administrativo Etapa Bougainville: **Delza (18 votos) e Katia (12 votos)**. Sem mais a tratar, a Síndica fez os agradecimentos necessários e o Presidente deu os trabalhos por encerrados às 19h10 (dezenove horas e dez minutos), agradecendo a presença de todos e desculpando-se por algum excesso cometido, sendo lavrada esta ata que vai assinada eletronicamente pelo Presidente da Assembleia e por mim, secretária nomeada, e pelos demais interessados. Caldas Novas/GO, 21 de setembro de 2024.

CARTÓRIO HUGO ROCHA
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Rua Antônio Coelho de Godoy, 474 Quadra 02, Lote 7 R, Setor Oeste,
CEP 75680-094, Caldas Novas-GO - Telefax: (64) 3455 3105

TÍTULOS E DOCUMENTOS - Livro B

Apresentado hoje para **REGISTRO**, protocolizado e digitalizado sob
nº 52.556 e registrado sob o nº 44.807 do Livro nº B-1111 folha(s)
nº 168 / 235 . Dou fé, Caldas Novas-GO, 10 de fevereiro de 2025.


Daniel Araújo Costa
Escrevente

Emol.: R\$ 749,75; Tx. Judiciária: R\$ 19,78;
Fundos: R\$ 168,97; ISSQN: R\$ 37,29; Total: R\$ 965,79.
Selo: 0107250203330230230007
Consulte em: <http://see.tjgo.jus.br/buscar>



Assinatura do Presidente, Secretário e demais interessados:

ELAINE CRISTINA
SODRE DE
MELO:48703982220

Assinado de forma digital
por ELAINE CRISTINA SODRE
DE MELO:48703982220
Dados: 2024.10.28 19:49:28
+03'00'



FABRICIO DUARTE DE
SOUZA:54826422172
2024.10.29 14:42:23
-03'00'